Fiche 2 : Le cas pratique

Nature de l'exercice : vous êtes avocat ou consultant juridique. On évalue la **valeur du raisonnement**, pas seulement la solution. Il faut traiter toutes les hypothèses probables, expliquer chaque étape, puis retenir en conclusion la solution la plus pertinente. On cherche la solution du **droit positif** (celle d'un tribunal), pas ce qui semble équitable ou qui a « raison ».

Types de sujets : cas *ouvert* (questions données) ou cas *« mystique »* (au candidat de repérer les questions). Si le cas s'inspire d'un arrêt récent, ne pas se focaliser sur la solution connue : retracer tout le raisonnement. Plusieurs cas peuvent être proposés.

Étapes préliminaires

1. **Lecture attentive et intégrale** : toutes les questions, tous les cas (pour voir leur imbrication). Relire, souligner les faits importants, **schématiser** les faits.
2. **Résumé des faits** : seulement les faits **pertinents** (ceux qui permettent de vérifier les conditions de la règle). Chronologique, **dépersonnalisé**, **sans rien inventer**.

Résolution : deux temps

A. La qualification juridique des faits : passer du fait au droit, nommer en termes juridiques et abstraits (personnes, actes, événements), avec la terminologie des textes, de la jurisprudence et du cours. Par syllogisme, ou par analogie si les termes sont vagues.

- Formuler ensuite le ou les **problèmes de droit** (précis et techniques) si non posés.
- Exposer la **règle applicable** (loi, jurisprudence, doctrine, principes) et l'expliquer de façon approfondie.

B. La résolution du cas : revenir du droit au fait (« justice » avec un petit « j »).

- **Confronter** la règle aux faits : démontrer en quoi les conditions sont réunies, même si cela paraît évident.
- **Conclure** : le client peut-il obtenir gain de cause ? Quel fondement a le plus de chances d'aboutir, ou la prétention n'a-t-elle aucune chance ?

Enchaînement par problème : qualification, problème de droit, règle, application, conclusion.

À retenir : connaissances précises indispensables, rigueur, forme précise ; le devoir n'a pas besoin d'être long, mais structuré et argumenté juridiquement.
